

1500731-45.2022.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: NAIRA ASSIS BARBOSA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... na ignição. O carro tinha queixa de furto. Indagada, a acusada disse que havia adquirido o veículo na feira do rolo pelo valor de R\$ 2,5 mil.

A denúncia foi recebida.

Em juízo foram ouvidas duas testemunhas.

Ao final, a ré foi interrogada.

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela procedência.

A defesa pediu a absolvição por falta de provas e, ainda, desclassificação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

4ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500731-45.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500731-45.2022.8.26.0617 - Controle nº 2022/000549

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATALIA JULIANA DE OLIVEIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Naira Assis Barbosa

NATALIA JULIANA DE OLIVEIRA, já qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 180, caput do Código Penal, porque, entre os dias 28 e 30 de maio de 2022, nesta cidade e Comarca de São José dos Campos, nesta, conduzia em proveito próprio o veículo GM/Corsa, sabendo se tratar de produto de crime.

Apurou-se que policiais em patrulhamento de rotina avistaram a acusada conduzindo o veículo. Ela demonstrou nervosismo com a aproximação da viatura. Determinaram a parada. Realizada a abordagem, constataram que as placas do veículo estavam trocadas. Havia, ainda, uma chave micha na ignição. O carro tinha queixa de furto. Indagada, a acusada disse que havia adquirido o veículo na feira do rolo pelo valor de R\$ 2,5 mil.

A denúncia foi recebida.

Em juízo foram ouvidas duas testemunhas.

Ao final, a ré foi interrogada.

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela procedência.

A defesa pediu a absolvição por falta de provas e, ainda, desclassificação do delito para a modalidade culposa; subsidiariamente, arguiu questões relativas à pena, regime, recurso em liberdade.

Relatei.

Decido.

Trata-se de receptação, cujo tipo requer que a conduta do acusado seja a de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

Portanto, para que se faça possível a condenação, dois são os requisitos necessários, prova de autoria (prática de uma das condutas descritas no tipo penal) e materialidade (coisa produto de crime).

Também necessária a efetiva prova do elemento subjetivo dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticar uma das condutas puníveis inseridas no tipo, sabendo ser o objeto produto de crime.

In casu, restaram comprovados autoria, materialidade e dolo.

Com efeito.

Interrogada na fase policial, a acusada negou a autoria do crime. Disse que não sabia que o carro tinha origem ilícita. Que comprou o veículo na feira do rolo de indivíduo desconhecido pelo valor de R\$ 2,5 mil. Não tinha nenhum documento do carro. Que estava usando a chave micha, pois havia perdido as chaves originais no dia anterior.

Em juízo disse o mesmo, ressaltando apenas que teria pagado ao vendedor R\$ 1.500,00 e que o restante do valor levaria posteriormente.

A versão da acusada é fantasiosa e desprovida de credibilidade.

Não há como acreditar na versão da acusada de que havia adquirido o carro de pessoa desconhecida pelo ínfimo valor de R\$ 1,5 mil. Há ressaltar, ainda, que a acusada não possuía nenhum documento que comprovasse a posse do veículo, bem como conduzia o carro com uma chave micha na ignição.

Por outro lado, os policiais declararam de forma contundente que a acusada conduzia o automóvel, que era objeto de furto. A acusada não portava nenhum documento do carro e confirmaram que a chave micha na ignição do veículo.

A prova, portanto, é contundente no sentido de que a acusada adquiriu o veículo com a intenção de obter com isso ganho ilícito. Os fatos determinam, necessariamente, o pleno conhecimento que tinha sua origem ilícita.

Como não comprovou a pueril desculpa oposta, de que apenas conduzia o veículo de boa-fé, não se pode, em sã consciência, ante ao quadro que se desenhou, supor que o que disse é verdade. Logo, sabia que o veículo era produto de crime.

Daí porque resta afastada a tese de que o delito se dera na modalidade culposa.

Passo a dosimetria da pena.

A acusada é reincidente.

No mais, as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, lhe são favoráveis.

O dolo foi normal à espécie.

Estabeleço a pena-base no mínimo em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa a sanção pecuniária, calculada em seu menor valor.

Milita em ainda em desfavor do acusado a reincidência, circunstância agravante que obrigatoriamente aumenta a pena. Majoro-a pela base em 1/6, chegando a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Atentando aos critérios do art. 33, § 2º, "c", e § 3º, e art. 59, III, ambos do Código Penal, reincidente que é, estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

A acusada respondeu ao processo em liberdade, tendo comparecido em juízo todas as vezes que chamada, não dando causa à decretação de sua prisão. Assim, autorizo o apelo livre.

Ausente os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, ante à reincidência, impossível a substituição ou o SURSIS.

À luz do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, por consequência:

CONDENO NATALIA JULIANA DE OLIVEIRA, já qualificada nos autos, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, calculados no menor valor.

Autorizo o apelo livre.

EXTINGO as medidas cautelares impostas a(o)(s) ré(u)(s), apensando-se aos autos físicos do Inquérito Policial, se o caso e ainda em Cartório. Caso contrário, digitalizem-se as peças produzidas e as encarte na pasta digital, encaminhando-se em seguida para incineração.

Oficie-se, caso necessário, ao Comando da Polícia Militar local sobre a desnecessidade de continuar fiscalizando o cumprimento das medidas ora revogadas. Eventualmente desafiado o julgado, e sendo o(s) recurso(s) tempestivo(s), após a última intimação das partes, pessoal, na pessoa do advogado ou por edital, abra-se vista para, no prazo legal, apresentação de razões e contrarrazões de apelação, remetendo-se em seguida os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção de Direito Criminal, com as homenagens deste Juízo.

Mais a mais, quando da remessa, conforme artigo 380, § 3º, das NSCGJ, anote-se na capa, se físico, ou em pendência no sistema SAJ, se digital, o termo final da prescrição.

Não desafiado, e/ou advindo o trânsito em julgado, cumpra-se a decisão de praxe deste juízo e, se o caso, expeça(m)-se mandado(s) de prisão em desfavor da(o)(s) ré(u)(s), bem com a(s) respectiva(s) guia(s) de recolhimento para o devido cumprimento da pena imposta a(o)(s) sentenciada(o)(s), intime-se a(o)(s) ré(u)(s) para pagamento das custas e taxas processuais e, em relação à multa penal, com cobrança e, se necessário, execução, proceda-se nos termos do Provimento CG nº 5/22 (verificação de fiança recolhida nos autos, atualização, compensação/ abatimento ou extração de certidão de sentença ao MP); oficie-se à(s) vítima(s), ao setor de objetos apreendidos.

Transitada em julgado lance-lhe o nome no rol dos culpados.

Arquivem-se os autos oportunamente, com as comunicações e anotações de praxe.

P.I.C.

São José dos Campos, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA